

1503369-04.2019.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Flavio Augusto Reinert

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. Condenação criminal com trânsito em julgado há mais de 5 anos. Configuração de maus antecedentes. Possibilidade. Compensação da atenuante da confissão espontânea coma reincidência. Recorrido multireincidente. Prevalência da agravante da reincidência. Recurso Especial provido." (STJ; RESp ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503369-04.2019.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503369-04.2019.8.26.0408

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2222535/2019 - CENTRAL P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 6615380 - CENTRAL P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 2213/19/329 - CENTRAL P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 2222535 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2213/19/329 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2222535 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2213/19/329 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2222535 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2213/19/329 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2222535 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2213/19/329 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2222535 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2213/19/329 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2222535 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2213/19/329 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2222535 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2213/19/329 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2222535 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2213/19/329 - DEL.INV.GER. OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DHIENIFFER CATARINO DE SOUZA e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert

Vistos.

ALEXANDRE ROSA, JEFERSON FÉLIX DA SILVA, JOSÉ CARLOS SILVEIRA LEITE e DHIEIFFER CATARINO DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 288, caput, e no artigo 171, §4º, nos termos do artigo 29, todos do Código Penal. Consta da denúncia que, em data e local indeterminados, os réus se associaram, de maneira estável e permanente para o fim de cometer crimes.

Consta ainda que no dia 01 de agosto de 2019, na Rua Antônio Carlos Mori, n.º 530, Centro na Agência do Banco do Brasil, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, os réus, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, obtiveram para si vantagem ilícita, no valor de R\$ 4.500,00, em prejuízo da vítima Adão Gonçalves de Oliveira, induzindo-o a erro, mediante meio fraudulento.

A decisão de fl. 305 recebeu a denúncia no dia 07 de julho de 2020.

Os réus foram regularmente citados (certidões de fls. 327, 329, 330 e 332) e os defensores apresentaram defesa preliminar (fls. 306/307, 333/338, 349/350, 351/353 e 366/367).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 368/369).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, quatro testemunhas comuns, seguindo-se do interrogatório dos réus.

Em memoriais escritos (fls.702/717), o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da imputação contida na denúncia.

A Defesa do réu Alexandre requereu a sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas a justificar um decreto condenatório. Subsidiariamente, pugnou pela atenuante pela aplicação da pena em seu mínimo legal, com o direito de recorrer em liberdade e com o início do cumprimento da pena em regime aberto (fls.725/727).

Por sua vez, a Defesa do réu Jeferson, requereu a sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas a justificar um decreto condenatório. Subsidiariamente, em caso de condenação pugnou pela aplicação da pena em seu mínimo legal, com regime inicial aberto para cumprimento (fls.752/754).

As Defesas dos réus José Carlos (fls.749/751) e Dhieniffer (fls.756/758) requereram a sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas a justificar um decreto condenatório, subsidiariamente, em caso de condenação pugnou pela aplicação da pena em seu mínimo legal com a substituição da pena por restritivas de direitos, além da possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal que se destina à apuração da responsabilidade dos acusados ALEXANDRE ROSA, JEFERSON FÉLIX DA SILVA, JOSÉ CARLOS SILVEIRA LEITE e DHIEIFFER CATARINO DE SOUZA, pela suposta prática de infração penal prevista no artigo 288, caput, e no artigo 171, §4º, nos termos do artigo 29, todos do Código Penal. Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos delitos ficou consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição e apreensão de fl. 13, auto de reconhecimento fotográfico de fl. 126, auto de entrega de fl. 127, declaração de fls. 220/221, dos comprovantes e extratos bancários de fls. 125, 128/129, 149/166, 167/169, 173/184 e 222, pelo laudo do aparelho celular de fls. 233/257, pelo relatório de investigação

de fls. 289/294, reforçada pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu Alexandre, do depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo e das circunstâncias do caso concreto. Na fase extrajudicial, a vítima Adão Gonçalves de Oliveira declarou "que na data de ontem, às 11h20min, tomou um ônibus na cidade de Santo Antônio da Platina/PR com destino a esta cidade. Que um rapaz bem apessoado sentou ao seu lado e conversou com o declarante o tempo todo. Que nessa conversa esse rapaz disse ao declarante ele teria direito a um dinheiro do INSS que o avô iria receber. Que conversaram a viagem toda. Que chegando a Ourinhos ele convenceu o declarante a ir ao Banco do Brasil, onde possui conta, para ver questão desse dinheiro que poderia receber. Que então o declarante foi com esse indivíduo até o Banco do Brasil, e por meio da identificação por biometria, acabou permitindo o acesso através do caixa eletrônico de sua conta corrente para esse indivíduo. Que este indivíduo disse ao declarante que este teria direito ao valor aproximado de R\$ 1.800,00 que mais tarde estaria disponível em sua conta. Que então se despediram na agência e não mais se viram. Que mais tarde foi contatado por um policial daqui de Ourinhos o qual informava que ele havia sido vítima de um golpe na agência bancária. Que nesta data, ao verificar seu extrato bancário, verificou que às 13h21min do dia 01/08/2019 foi realizado um saque no valor de R\$ 1.500,00 e também no mesmo dia uma transferência de R\$ 3.000,00 para "José C Silveir", ag. 0379 conta 46248-9, movimentações essas que não realizou. Esclarece o declarante que os créditos em sua conta no valor de R\$ 15.000,00 são referentes a venda de um terreno do declarante, no valor de R\$ 40.000,00, que serão pagos parcelados. Que nesta Delegacia reconheceu a fotografia de Alexandre Rosa como sendo a do indivíduo que lhe acompanhou na viagem e teve acesso a sua conta no terminal do Banco do Brasil na data de ontem." (fl. 123). Em Juízo, a vítima Adão disse que estava indo de Santo Antônio da Platina/PR para Ourinhos quando encontrou um rapaz no ônibus e ficaram conversando. O indivíduo lhe perguntou se estava sabendo de um dinheiro que o INSS estava pagando aos aposentados. Respondeu que não sabia. Ainda o rapaz lhe disse que iria ao banco para ver este dinheiro a seu avô. Notou que ele estava sempre no celular negociando um veículo. Afirmou que foram até o banco e ele tinha a intenção de perguntar a um dos seguranças se era verdade, mas não havia ninguém presente. Disse que o rapaz pegou o cartão, pediu que ele indicasse a senha no caixa, mexeu em algumas coisas, mas não tirou dinheiro nesse momento. Depois essa pessoa sacou R\$ 1.000,00 em um mercado perto da rodoviária e quando voltou ao banco mais tarde para retirar mais dinheiro a gerente percebeu e chamou a polícia. Não sabe se este indivíduo transferiu dinheiro da sua conta para outra conta bancária. Afirmou que não teve contato com os demais corréus. Não sabe o nome do indivíduo com quem teve contato, apenas informou ser um rapaz moreno, forte e alto. (fl. 625 - mídia audiovisual). Na fase extrajudicial, o policial civil Rafael Leite de Carvalho relatou que no período da tarde recebeu uma solicitação do Banco do Brasil, para fazer uma averiguação de um cidadão que estava sacando dinheiro de uma conta que já tinha sido bloqueada por saques indevidos, sendo assim se deslocaram até a agência, onde a gerente do Banco o colocou a par do que estava acontecendo, dizendo que dias antes já havia ocorrido uma transferência nesta conta, e após uma pessoa sacar esse dinheiro veio uma orientação do setor de segurança do Banco, para que esta conta fosse bloqueada, pois haveria a suspeita de fraude. A gerente informou ao depoente que naquele dia havia ocorrido outra transferência, no valor de R\$3.000, e que uma pessoa estaria na fila do banco para sacar esse dinheiro. O policial abordou o indivíduo José Carlos Silveira Leite, entrevistando-o recebeu a informação de que quem tinha solicitado que ele sacasse o dinheiro, era o seu sobrinho Jeferson Felix da Silva, vulgo "Jefão", o indivíduo informou que o combinado com o seu sobrinho era que ele sacaria o dinheiro e entregaria para uma moça que estaria lhe esperando em frente ao banco. O depoente relatou que tomou providência de identificar a pessoa que estava do lado de fora da agência e quando José se aproximou dela foi abordada e identificada como Dhieniffer. Segundo o investigador, quando ela foi indagada sobre o recebimento do dinheiro, de imediato, afirmou que o valor recebido seria repartido entre Alexandre Rosa, ora seu namorado, e Jeferson Felix da Silva,

ambos conhecidos no meio policial por praticas de estelionato e inclusive há mandado de prisão em desfavor de Alexandre. A pessoa de José Carlos é quem realizou o saque e este é tio de Jeferson Felix da Silva. No momento da abordagem de Dhieniffer, o seu celular passou a receber inúmeras ligações de Alexandre Rosa. Inclusive na tela aparecia "Alexandre Tim". Como também o celular de José Carlos passou a tocar, por inúmeras vez e às vezes ao mesmo tempo que o celular de Dhieniffer, contudo quem estava ligando para José Carlos era Jeferson e que na tela do celular de José Carlos aparecia "Jeferson sobrinho". Consignou que o modus operandi de Jeferson Felix da Silva e Alexandre Rosa é o mesmo, geralmente as vítimas são pessoas idosas. Indagou Dhieniffer do porquê recebia em sua conta bancária valores advindos de Jeferson e Alexandre, a qual respondeu que eles trabalham juntos com vendas de carros e que este dinheiro seria das comissões. (fl. 02 - mídia audiovisual).

Em Juízo, o policial civil Rafael declarou que o Banco do Brasil comunicou a Polícia Civil de que estava havendo uma transação suspeita e pediu para verificarem. Relatou que Jeferson e Alexandre são estelionatários conhecidos nos meios policiais e Alexandre é "especializado" em aplicar golpes em pessoas idosas. Já Jeferson comete o crime por meio de cheques falsos, mas se aliou a Alexandre para cometerem o crime de estelionato juntos. Na data dos fatos, se dirigiu ao Banco do Brasil e abordou José Carlos que estava ali para fazer um saque, o qual foi indagado e disse que parte do dinheiro seria para ele cobrir uma dívida que Jeferson possuía com ele - a saber que Jeferson é sobrinho de José Carlos - e as outras duas partes seriam para Jeferson e uma moça e que estava esperando do lado de fora do banco, sendo a ré Dhieniffer. Após abordar José Carlos, permitiu que ele fosse até Dhieniffer para entregar o dinheiro, assim, quando José Carlos entregou o dinheiro a ela, o depoente e o seu colega a abordaram. Indagou Dhieniffer e ela informou ser namorada do réu Alexandre e que estaria ali a mando dele para pegar parte do dinheiro com José Carlos. Foram encaminhados para a delegacia de polícia e o celular de José Carlos e Dhieniffer foram entregues para a perícia. Na delegacia também compareceu funcionários do banco para prestar esclarecimentos. Não conversou com a vítima. Quanto a José Carlos, informou que ele respondeu a todos os questionamentos e informou que não tinha conhecimento da origem do dinheiro, bem como só estava ali porque seu sobrinho, o réu Jeferson, lhe devia um valor, pois havia emprestado o seu carro a Jefferson e ele quebrou o carro e ficou de lhe pagar. Assim, essa transferência de dinheiro seria para Jeferson pagar José Carlos quanto aos valores que eram devidos referente ao carro de José Carlos. E o restante do dinheiro seria para ele entregar uma parte para Jeferson e a outra para Dhieniffer. Conhece José Carlos, o qual não possui passagem pela polícia e nem mesmo nada que o desabone. Ainda, informou que José Carlos foi ao banco sacar o dinheiro porque Jeferson estava em outra cidade, juntamente com Alexandre, e que iria mandar uma quantia em dinheiro para a sua conta bancária. (fl. 469 - mídia audiovisual).

Na fase extrajudicial, o policial civil Cícero de Aquino corroborou as informações prestadas por Rafael, uma vez que o acompanhou nas diligências na agência bancária. Acrescentou que fez diligências no Hotel 09 de julho a procura de Alexandre Rosa, pois segundo Dhieniffer, ele estaria hospedado naquele estabelecimento. Porém, não foi encontrado e conforme a recepcionista ele teria feito as mala e deixado o hotel naquela tarde. Informou que Jeferson Felix da Silva já é conhecido nos meios policiais pela prática de estelionato. O tio de Jeferson, José Carlos informou que ele se encontra em São Paulo. O celular de José Carlos e Dhieniffer foram apreendidos. O tio de Jeferson, José Carlos, informou que este não foi o único saque que realizou a seu sobrinho e que repassou o dinheiro a Alexandre Rosa. (fl. 03 - mídia audiovisual).

Em Juízo, o policial civil Cícero declarou que foi comunicado pela gerência do Banco do Brasil de que um indivíduo estava tentando realizar um saque no interior da agência, o qual era suspeito. Dirigiu-se ao banco juntamente com o investigador Rafael, aguardaram o indivíduo realizar o saque e o abordaram. Este indivíduo foi qualificado como José Carlos, o qual foi questionado sobre a origem do valor, bem como para quem seria entregue aquele valor. José Carlos respondeu que sacou o valor

para Jeferson, seu sobrinho, conhecido como "Jefão", e para Alexandre Rosa. O dinheiro seria entregue para uma moça, depois identificada como Dhieniffer, a qual estava lhe aguardando do lado de fora do banco e ele não a conhecia, mas estava mantendo contato com ela por telefone. Permitiu que José Carlos encontrasse a moça, quando o depoente e o seu colega também abordaram a moça. Esta, Dhieniffer, informou ser namorada de Alexandre Rosa. Informou que Alexandre Rosa é procurado da justiça e o seu modus operandi é sempre os mesmos, pois aborda pessoas idosas para aplicar o seu golpe. Realizou algumas diligências com o fim de localizar Alexandre, contudo não obteve êxito. José Carlos e Dhieniffer foram conduzidos a delegacia de polícia, e na data dos fatos Dhieniffer não auxiliou a polícia para que localizassem Alexandre. Não se recorda se conversou com a vítima. Não pode afirmar que José Carlos desconhecesse que o dinheiro sacado possuía origem ilícita, pois acredita que a forma como tudo ocorreu, ou seja, entregar o valor sacado a uma pessoa desconhecida seria algo suspeito. Conhece José Carlos apenas de "vista", não tem conhecimento do seu envolvimento com outro crime. As informações de que Dhieniffer estaria do lado de fora do banco, bem como do envolvimento de Jeferson e Alexandre foi passado aos policiais por José Carlos. (fl. 469 - mídia audiovisual).

Na fase policial, a testemunha Kenia Kassedani Yamashiro Toloto, funcionária do Banco do Brasil, relatou que recebeu uma informação da área de segurança, por via eletrônica, do banco que a conta 46.248 da agência 379, teria sido bloqueada por movimentação suspeita, pois teria recebido um crédito no valor de R\$ 1.200,00 advindo de outra conta bancária da cidade de Tomazina/PR. O titular da conta remetente não tinha conhecimento da operação de transferência, sendo a agência 4786-4 e a conta 8429-8. Ocorreu que o titular da conta bloqueada estava na agência tentando sacar o valor e, em razão do bloqueio teve que se deslocar para atendimento presencial e conseguiu sacar o valor de R\$ 1.200,00. Este valor adentrou a conta a conta 46.248 da agência 379, em 30.07, além deste valor a referida conta também recebeu outra transferência de cerca de R\$ 500,00. Segundo a testemunha, a transferência suspeita era oriunda da conta 27458 da agência 426, cidade de Santo Antônio da Platina/SP, no valor de R\$ 3.000,00. O indivíduo retornou a agência bancária para fazer novos saques, quando a depoente acionou a polícia militar. Do lado externo da agência estava uma mulher, aguardando este indivíduo e esta foi flagrada recebendo o dinheiro pela polícia civil. Quanto ao cliente da conta 46.248 da agência 379, nunca teve movimentações que levantassem suspeitas. Por volta das 15h20min, ainda houve um saque de R\$ 1.500,00 no caixa automático. (fl. 04 - mídia audiovisual).

Em Juízo, a testemunha Kenia declarou que o réu José Carlos estava na agência tentando fazer um saque em sua conta corrente e não conseguia, pois havia um bloqueio na conta efetuado pela diretoria de segurança do banco, em razão de diversas transferências e saques realizados na conta de José Carlos. Entrou em contato com a diretoria de segurança do banco e foi informada de que uma dessas transferências bancárias era oriunda de um titular que desconhecia tal movimentação. No dia 01 de agosto de 2019 houve nova transferência e a depoente tentou entrar em contato com o cliente da conta remetente, mas não conseguiu naquele momento. Posteriormente conseguiu falar com o cliente, o qual informou desconhecer essa transferência bancária. Acionou a polícia, que acabou chegando até o réu José Carlos e descobriu que ele havia lesado a vítima Adão. Não sabe como o réu José Carlos agia em relação ao crime de estelionato. Não se recorda ao certo do prejuízo da vítima Adão, acredita ser o valor de R\$ 3.000,00. Não conhecia José Carlos. Soube, ainda, por meio dos investigadores que fora da agência havia outras pessoas que agiam com ele. (fl. 534 - mídia audiovisual).

Na fase policial, a testemunha Jane Carla Kodama Gimenes, também, funcionária do banco, relatou que retornando do almoço, a gerente Kenia lhe chamou e disse sobre o comunicado do banco sobre a conta que estava bloqueada, e que um indivíduo estava tentando fazer um saque de R\$3.000 daquela conta no caixa presencial, naquele momento. A conta deste cliente estava bloqueada, pois havia recebido uma transferência bancária e o remetente da transferência não a reconhecia. A depoente relatou que Kenia a informou que havia acionado a polícia, e então ela ficou

conversando com José Carlos Silveira Leite até que os policiais chegassem, recebendo a informação dele, que tinha sido diretor do PROCON. Segundo a depoente, ele a questionava sobre o que tinha acontecido na sua conta alegando que tinha outros depósitos para receber e que estava ajudando seu sobrinho, o qual havia ido para a cidade de São Paulo e teria levado uma multa no valor de R\$ 3.000,00 e que aquele saque seria para pagar a referida multa. (fl. 05 - mídia audiovisual). Em Juízo, a testemunha Jane declarou que é gerente de módulo e responsável pelos caixas do Banco do Brasil, assim, foi avisada pela gerente geral, Kenia, que havia um cliente com a conta bloqueada pelo banco por medida de segurança e então acionaram a polícia, de modo que passou a conversar com José Carlos a fim de mantê-lo no banco até a chegada da polícia. Com a chegada dos policiais, o réu fez o saque de uma importância e os policiais realizaram a abordagem em seguida, tendo José Carlos dito que seu sobrinho Jeferson havia enviado o dinheiro, sendo que entregaria parte do saque para uma moça, Dhieniffer, que estava esperando fora da agência. Soube que uma pessoa sacou o dinheiro da conta da vítima Adão mediante estelionato e enviou para José Carlos, tendo sido informada sobre isso pelo próprio Adão. Quando conversou com José Carlos no caixa, ele informou que estava ajudando um sobrinho e que este sobrinho já tinha enviado dinheiro para ele por várias vezes. Na conversa com José Carlos, ele não mostrou tranquilidade e informou estar com pressa e que não "dava para ele ficar aqui aguardando". Ficou cerca de dez minutos conversando com José Carlos. Não se recorda se o saque e a transferência da conta da vítima foram realizados na agência de Ourinhos. (fl. 469 - mídia audiovisual).

Interrogada perante autoridade policial, a ré Dhieniffer Catarino de Souza relatou que morou com Alexandre Rosa por cinco meses e residiram em hotéis de diversas cidades. Segundo ela, Alexandre disse que era empresário dono de um mercado, mas com o tempo percebeu que não era verdade. Relatou que emprestou sua conta bancária na Caixa Econômica Federal, pois Alexandre teria dito a ela que havia perdido sua carteira, com seus documentos. Afirmou que Alexandre nesses cinco meses fez inúmeros depósitos em sua conta, na qual ela sacava e entregava na mão dele, sendo informada por ele que esse dinheiro vinha de "rolo" de carro. Relatou que na data de hoje seu namorado pediu para que ela fosse até o banco pegar R\$ 1.900 com José Carlos Silveira Leite, pessoa que não conhecia. Não sabia que José Carlos ia sacar R\$ 3.000,00. Buscou dinheiro no banco por diversas vezes para Alexandre, mas sacava o dinheiro de sua conta. Foi a primeira vez que pegou dinheiro com outra pessoa. Salientou que Alexandre disse para ela que o José Carlos não poderia saber que ele estava na cidade e, por isso, se escondeu em uma lanchonete, assim de acordo com o seu combinado com Alexandre falou para José que era irmã de Marcos, este desconhecido por ela. Por conversas que Dhieniffer tinha com Alexandre, ela tinha a informação de que Jeferson estava viajando, mas afirmou que Alexandre e Jeferson estavam conversando por celular. Informou que enquanto estava aguardando do lado de fora do banco, conversou com Alexandre e disse que José Carlos estava demorando e que por isso iria embora, contudo, Alexandre lhe disse que havia cerca de vinte e cinco pessoas na frente de José Carlos no banco e esta informação foi passada a Alexandre por meio de Jeferson. Concluiu que José Carlos estava conversando por meio do seu aparelho celular com Jeferson, que por sua vez repassava as informações a Alexandre e este a depoente. Alegou que não sabia que estava ajudando na prática do crime e se arrepende do que aconteceu. Por volta das 13h00min estava na esquina da praça Melo Peixoto e ligou para Alexandre perguntando onde ele estava, ele respondeu que estava em um ônibus voltando de Santa Cruz para Ourinhos, assim, a depoente foi almoçar sozinha. Não sabia que Alexandre estava no banco junto com um senhor. Atualmente Alexandre não estava com nenhum veículo, mas que o último carro que ele teve foi uma Mitsubishi Lancer, de cor branca. Não viu Jeferson com veículo. (fl. 06 - mídia audiovisual).

Interrogada em Juízo, a ré Dhieniffer declarou que na data dos fatos Alexandre pediu para que ela fosse até o banco buscar dinheiro para ele e que um rapaz estaria devendo dinheiro a ele. Foi até o banco porque Alexandre lhe disse que não estaria em Ourinhos para buscar o dinheiro. Não sabia que se tratava de dinheiro ilícito. Na data dos fatos apenas "ficava" com Alexandre, morou com ele por um

tempo em uma residência próxima a Rodoviária e também em hotéis. Emprestou sua conta bancária para Alexandre porque ele lhe disse que fazia “rolos” com carros, com isso sua conta foi utilizada por ele por cerca de seis meses. Neste período houve depósitos na sua conta bancária e que os valores eram destinados a Alexandre e não a ela. Não chegou a sacar valores de sua conta, nem mesmo para entregar a Alexandre. Não conhece Jeferson e nem José Carlos. Apenas viu José Carlos na porta do banco, quando foi buscar o dinheiro com ele a mando de Alexandre. Não se recorda do valor que lhe seria entregue por José Carlos. Não chegou a pegar o dinheiro, pois foi interceptada pelos investigadores da polícia civil. Possui um filho de um ano e dois meses. Na data dos fatos foi ao banco para pegar o dinheiro que José Carlos iria sacar. Não tinha conhecimento das condutas ilícitas de Alexandre. Estava em situação de rua e Alexandre lhe ajudou, não possuía vida de luxo. (fl. 694 – mídia audiovisual).

Interrogado perante autoridade policial, réu José Carlos Silveira Leite relatou que conheceu Alexandre na semana passada ao ocorrido, quando seu sobrinho Jeferson informou que estava tirando documentos em São Paulo, e que depositaria R\$ 2.000,00 em sua conta, na qual R\$1.100,00, José teria que mandar para ele, e o restante Alexandre passaria buscar. Informou que sacou o dinheiro na lotérica perto do Bar do Negão, tendo pouco contato com Alexandre, só entregando o dinheiro. Nessa ocasião, Alexandre chegou de táxi, pegou o dinheiro e foi embora. Explicou que emprestou o seu veículo para Jeferson ir para São Paulo, contudo lá foi multado por diversas vezes e o depoente foi obrigado a pagar as multas no valor aproximado de R\$ 2.700,00. No entanto, Jeferson ficou lhe “enrolando” para resolver as pendências com o CIRETRAN. O indiciado alegou que no dia dos fatos Jeferson manteve contato dizendo que havia depositado em sua conta a quantia de R\$ 3.000,00, sendo que era para sacar o valor e desta R\$ 1.900,00 era para ser entregue à Dhieniffer. Segundo o indiciado, Jeferson lhe pediu que o restante (R\$ 1.100,00) fosse depositado na conta dele. Entregou R\$ 1.900,00 para Dhieniffer porque Jeferson mandou, contudo não sabe o motivo. Não conhecia Dhieniffer, mas ela o ligou e disse que ficaria no rol de entrada do banco e lhe informou à roupa que estava usando para ser reconhecida pelo depoente. Porém, Dhieniffer não ficou no rol do banco e sim do lado de fora do banco. Foi abordado pelos investigadores da polícia civil ainda dentro do banco. Não sabia que os R\$ 3.000,00 transferidos para a sua conta eram provenientes do crime de estelionato. O seu veículo é um Gol e foi este veículo que emprestou a Jeferson, já está em posse do veículo, mas os documentos dele estão com Jeferson. E que Jeferson utilizou a sua conta bancária por cerca de três vezes. Recebeu telefonemas de Jeferson enquanto estava dentro do banco e ele perguntava “e daí tio?” e o depoente respondia que ainda estava dentro do banco. Jeferson lhe disse que estava em São Paulo. Não conversou com Alexandre, apenas com Dhieniffer. (fl. 07 – mídia audiovisual).

Interrogado, novamente, perante autoridade policial, o réu José Carlos declarou “que cientificado do teor da quebra do seu sigilo bancário esclarece que as operações de crédito no dia 19/06/2019 no valor de R\$ 1.170,71 e do dia 09/07/2019 no valor de R\$ 3.007,38 são empréstimos consignados que fez junto a financeira Olé Bonsucesso; Que, as parcelas são descontadas em folha de pagamento, conforme demonstrativos que apresenta neste ato; Que, com relação aos créditos recebidos no dia 30/07/2019 no valor de R\$ 1.200,00 e no dia 31/07/2019 no valor de R\$ 550,00 que teriam como remetente “8429-9 Vicente T Nasc” esclarece que seu sobrinho JEFERSON foi quem pediu que cedesse o número de sua conta dizendo que faria alguns depósitos e que depois era para sacar e lhe entregar o dinheiro; Que, o declarante não perguntou o motivo e concordou passando para ele a fotografia de seu cartão bancário com o número da conta; Que, com relação aos créditos mencionados que aportaram na sua conta, o declarante fez os saques da totalidade da quantia, sendo que entregou entre R\$ 900,00 a R\$ 1.000,00, não se lembra com precisão do valor, para ALEXANDRE, atendendo pedido de JEFFERSON; Que, o restante do valor depositou na conta do próprio JEFERSON, conforme os comprovantes que foram apreendidos em seu poder datados de 31/07/2019 nos valores de R\$ 500,00, R\$ 100,00 e R\$ 50,00; Que, com relação ao depósito datado do dia 23/07/2019 no valor de R\$ 1.100,00 que fez para JEFERSON esclarece que é referente a pagamento de multas e regularização do

documento de seu veículo que JEFERSON estava providenciando; Que, com relação ao valor de R\$ 3.000,00 esclarece que foi da mesma forma, ou seja, JEFERSON disse que havia depositado o valor de sua conta e que era para o declarante sacar, sendo em seguida deveria entregar a quantia de R\$1.900,00 para uma moça que estava esperando na frente do banco; Que, o restante da quantia, ou seja R\$ 1.100,00, o declarante foi orientado para depositar na conta de JEFERSON; Que, afirma que foram somente nas ocasiões acima mencionadas que "emprestou" sua conta para JEFERSON, sendo que não teve nenhuma vantagem com relação aos depósitos; Que, todo dinheiro recebido foi repassado para ALEXANDRE ou JEFERSON, conforme esclarecido acima, não ficou com qualquer valor; Que, não tem amizade com ALEXANDRE, sendo que o conheceu quando entregou o dinheiro para ele a pedido de JEFERSON; Que, neste ato o declarante autoriza os policiais civis desta delegacia a acessar o seu aparelho celular apreendido para obter mensagens de Whatsapp trocadas entre o declarante e JEFERSON, bem como, outros dados que possam auxiliar na investigação." (fls. 185/186).

Interrogado em Juízo, o réu José Carlos negou os crimes a ele imputados na denúncia. Disse que emprestou o seu veículo a Jeferson, o qual é seu sobrinho, para que ele fosse até São Paulo para trabalhar. Com isso, Jeferson acabou contraindo várias multas de trânsito e deixando o veículo do depoente irregular. Assim, Jeferson disse que um amigo seu faria alguns depósitos bancários para o depoente, a fim de que ele pudesse legalizar o seu veículo. Jeferson disse que seu amigo estava lhe devendo um dinheiro e que iria fazer os depósitos diretamente para o depoente. Isso ocorreu por cerca de três vezes. Nunca ficou com o dinheiro destes depósitos, pagou as multas com o dinheiro de sua aposentadoria. Não juntou ao processo as multas que alegou ter recebido em seu veículo. Quanto a data dos fatos, informou que foi ao banco sozinho e sacou o dinheiro e Dhieniffer estava lhe esperando do lado externo do banco. Sabia que Dhieniffer estaria lhe esperando por Jeferson informou. Foi abordado por um investigador, ainda dentro do banco, e informou a ele que havia uma mulher fora do banco e que entregaria o dinheiro a ela. Não conhecia Dhieniffer. Entregaria a ela R\$ 3.000,00. Não levaria vantagem nenhuma em emprestar sua conta, fez isso porque Jeferson é seu sobrinho. Não se lembra dos valores dos depósitos que recebeu em sua conta, bem como não ficou com nenhum valor destes depósitos. Apresentou o seu celular na delegacia de polícia para que pudesse ser averiguado. Não tem mais contato atualmente com Jeferson. (fl. 661 - mídia audiovisual).

Interrogado perante autoridade policial, o réu Alexandre Rosa declarou que "manteve um relacionamento amoroso com Dhieniffer Catarino de Souza por aproximadamente 30 dias. Que conhece Jeferson Felix da Silva há aproximadamente 4 anos. Que indagado acerca dos fatos relacionados à vítima Adão, alega que ele já esperava pelo declarante na rodoviária de Ourinhos, para ir ao Banco retirar um "benefício" que ele teria direito. Quem conversou com ele, quem o deixou preparado foi Jeferson, e não o declarante. Que o acompanhou até o Banco do Brasil, onde no caixa eletrônico, por meio de identificação digital da vítima, realizou um saque por Jeferson, em nome de José Carlos Silveira Leite, o qual não sabia que era tio de Jeferson. Que José Carlos Silveira Leite nem Dhieniffer Catarino de Souza sabiam do golpe. Que após o declarante realizar as transações foi embora, quando recebeu uma ligação de Jeferson perguntando se tinha dado certo, quando respondeu que sim. Que Jeferson pediu ajuda para o declarante depositar um dinheiro em uma conta que seria fornecida posteriormente, mas o declarante não pode ir, sendo que então Jeferson ligou para Dhieniffer, que foi ao Banco do Brasil. Que indagado acerca dos fatos referentes à vítima Vicente Teodoro do Nascimento, diz desconhecer os fatos." (fl. 204).

Interrogado em Juízo, o réu Alexandre declarou que na data dos fatos recebeu uma ligação com a informação de que chegaria à Rodoviária de Ourinhos uma pessoa, a vítima. Ligou para Jeferson e ele lhe passou uma conta do Banco do Brasil. Não conhece José Carlos. Encontrou a vítima na Rodoviária e foi com ela até o Banco do Brasil, onde fez uma transferência da conta dela para a conta de José Carlos no valor de R\$ 3.000,00 e sacou R\$ 1.500,00. Passou a noite em um hotel com Dhieniffer, a qual era uma "ficante" sua, pois é casado com outra pessoa. No dia seguinte, Jeferson lhe ligou e disse que uma pessoa iria até o banco para sacar o

dinheiro e entregar a ele. Porém, informou Jeferson que não estava em Ourinhos e que mandaria Dhieniffer buscar o dinheiro. A pessoa foi até o banco para sacar o dinheiro é José Carlos. Nessa ocasião, José Carlos e Dhieniffer foram presos injustamente porque não sabiam de nada. Não esteve em Santo Antônio da Platina, não sabe quem acompanhou a vítima. Apenas encontrou a vítima na Rodoviária. Negou que tenha sido Jeferson que tenha acompanhado a vítima, pois acredita que Jeferson estivesse em São Paulo na data dos fatos. Foi questionado sobre quem teria lhe avisado que a vítima estava chegando em Ourinhos, respondeu que não se recorda mais e que foi uma mensagem de Whatsapp que recebeu. Não conhece a pessoa que acompanhou a vítima no ônibus, apenas pegou a vítima na Rodoviária e a levou até o banco. A conta para a transferência foi indicada por Jeferson. Dessa transferência no valor de R\$ 3.000,00 pegaria metade, ou seja, R\$ 1.500,00. Foi quando Dhieniffer foi até o banco, no outro dia, para aguardar José Carlos. Indagado se Jeferson teria ligado ou lhe enviado uma mensagem com a informação da conta remetente, isto é, com a conta de José Carlos, informou que recebeu uma mensagem de Whatsapp. Esperou a vítima chegar à Rodoviária e ligou para ela, assim, se encontraram perto do banheiro. Quando se apresentou a vítima e disse que estava ali para ir até o Banco do Brasil realizar uma transferência. Acompanhou a vítima até o referido banco e lá a vítima liberou o acesso ao caixa eletrônico por meio de sua biometria. Assim, realizou a transferência do valor de R\$ 3.000,00 da conta da vítima para a conta de um terceiro indicado por Jeferson. Também sacou o valor de R\$ 1.500,00 no caixa eletrônico. Não tinha conta no Banco do Brasil, por isso Jeferson indicou uma conta. Dhieniffer levaria R\$ 1.500,00 para o depoente. Conhece Jeferson da cidade de Ourinhos e que são amigos. Não estava devendo nenhum valor para Jeferson, informou ser "o negócio do esquema de estelionato". (fl. 661 - mídia audiovisual). Interrogado perante autoridade policial, o réu Jeferson Felix da Silva declarou "cientificado do teor dos autos o declarante confirma que José Carlos Silveira Leite é seu tio e conhece Alexandre Rosa desta cidade, com quem já fez negócio relacionado a veículo. Que trabalha com compra e venda de veículos. Que em relação aos fatos tratados nos processo afirma que Alexandre Rosa tinha uma dívida com o declarante de R\$ 300,00. Que em data que não se recorda Alexandre telefonou-lhe propondo pagar a dívida, mas que precisava fazer uma transferência para uma conta do Banco do Brasil. Que o declarante não possui conta no referido Banco mas lembrou-se que seu tio José Carlos era correntista. Que telefonou ao tio e pediu a conta "emprestada" para receber o depósito de Alexandre e depois ele passaria o dinheiro ao declarante, via depósito na lotérica para sua conta na CEF, o que foi feito, não se recordando exatamente dos valores. Que no dia seguinte a esses depósitos Alexandre ligou novamente pedindo "emprestada" a conta do Banco do Brasil, alegando que seu carro havia quebrado no Paraná e ele precisava passar um dinheiro para a irmã dele que estava em Ourinhos. Que dessa forma entrou em contato com o tio e ele concordou em ir até o Banco sacar o dinheiro e passá-lo a suposta irmã de Alexandre que estava em frente ao Banco esperando. Que não sabe qual era o valor que seria transferido. Que nessa ocasião Alexandre prometeu ao tio do declarante a quantia de R\$ 100,00 para fazer o "favor" de ir sacar o dinheiro e entregá-lo na frente da agência. Que em relação às informações de sua conta o declarante esclarece que não se lembra da pessoa de Maria Eunice de Melo dos Santos, nem do depósito realizado por ela. Que em relação às transferências recebidas de Fernando Henrique Pugliani o declarante esclarece que tem negócios com ele. Quanto aos depósitos recebidos por Rosa Dalmonico afirma que ela é Advogada em São Paulo/SP e que o declarante prestou serviços para seu escritório recebendo os valores constantes no extrato. Que não se lembra também do depósito de Guilherme Garrido Gonçalves. Que esses depósitos pequenos, de R\$ 100,00 ou R\$ 200,00, podem ser relativos a comissões de intermediações de vendas de veículos." (fls. 286/288). Interrogado em Juízo, o réu Jeferson negou os crimes a ele imputados na denúncia. Disse que conhece Alexandre Rosa devido a alguns "rolos" com veículos e também por Alexandre ter lhe informado que possuía uma construtora. Alexandre sempre estava com carros novos. Certo dia, Alexandre lhe ligou e disse que estava na estrada e que estava com um problema e necessitava de R\$ 1.000,00. Emprestou o referido valor a Alexandre. Demorou um tempo, mas Alexandre quitou a dívida. Perdeu o contato com

Alexandre por um tempo, quando certo dia ele retornou a ligar para o depoente e perguntou se ele possuía conta no Banco do Brasil. Respondeu que não e que possuía contas bancárias apenas no Itaú e na Caixa Econômica Federal. Perguntou o motivo e Alexandre disse “porque o rapaz vai me pagar aqui e eu não tenho conta no Banco do Brasil”. Desligou o telefone e lembrou-se que o seu tio, José Carlos, possuía conta no referido banco. Assim, ligou para José Carlos e disse “tio, tem um rapaz que está me devendo e ele está querendo me pagar. Tem como depositar na conta do senhor? E depois ele vai pegar o dinheiro com o senhor e me pagar, ele falou que até dá uns R\$ 50,00 ou R\$ 100,00 para o senhor para emprestar”. O seu tio José Carlos concordou. José fez o combinado e Alexandre pegou o dinheiro com o seu tio e também pagou o depoente. Passou dois dias e Alexandre retomou a ligar para o depoente, perguntando se o seu tio não lhe emprestava a conta bancária novamente, porque um rapaz iria lhe pagar e não tinha conta no Banco do Brasil. Informou que mandaria uma amiga ou namorada, não se recorda ao certo, para buscar o dinheiro com José Carlos. Nesta ocasião estava na cidade de Praia Grande. Ligou para José Carlos e novamente pediu emprestada a sua conta bancária, quando ele concordou. Isso ocorreu por volta das 13h00min, ficou sabendo que o seu tio havia sido detido por volta das 18h00min. Negou a informação de que tenha sido ele a pessoa que acompanhou a vítima durante o trajeto de Santo Antônio da Platina a Ourinhos, bem como negou conhecer a vítima. Não conhece Dhieniffer, apenas a viu uma vez e ficou sabendo que ela era amiga ou namorada dele. Conheceu Alexandre em Ourinhos, ele falava que possuía uma construtora “fora” e alugava veículos na cidade e o depoente “mexia” com veículos também. Nunca tinha ouvido falar nada que desabonasse Alexandre. (fl. 661 – mídia audiovisual).

Estes foram, em resumo, os indícios colhidos durante a fase pré processual e as provas produzidas, em cenário judicial, observados as regras do devido processo legal, em especial do contraditório e da ampla defesa, as quais demonstram que a conduta dos réus reuniu os elementos necessários para configurá-la como típica, ilícita e culpável, sendo de rigor a condenação dos réus.

Quanto ao delito de estelionato praticado contra idoso (art. 171, §4º, do Código Penal), confessado pelo réu Alexandre, a negativa dos réus Jeferson, José Carlos e Dhieniffer, restaram isoladas no conjunto probatório, porquanto os depoimentos da vítima e das testemunhas mostraram-se coesos e sólidos acerca dos fatos.

Sobre o crime em questão, o jurista Guilherme de Souza Nucci, 2014, em Código Penal Comentado, p. 914, ensina que:

“A conduta é sempre composta. Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertencentes. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano ou apenas dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida”.

Neste contexto, o dolo preordenado do estelionato por todos os réus restou perfeitamente delineado pelos elementos probantes, que dão conta de que os inculpados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, induziram a vítima Adão a fornecer acesso à conta bancária, com o que realizaram transferências de valores, obtendo vantagem ilícita em prejuízo do idoso.

Com efeito, a prova dos autos demonstrou que no dia 01.08.2019 a vítima Adão, idoso de 73 anos (RG de fl.124), foi abordada pelo réu Alexandre quando ia de ônibus de Santo Antônio da Platina/PR para Ourinhos/SP. Alexandre passou a conversar com o idoso e disse que estava indo ao Banco do Brasil porque seu avô possuía um benefício a ser pago pelo INSS. Ardislosamente, Alexandre convenceu a vítima de que ela também teria direito a receber esse benefício do INSS e assim a acompanhou até o Banco do Brasil. No Banco, a vítima liberou o acesso da sua conta bancária por meio de sua biometria e senha, e o réu realizou transferência no valor de R\$ 3.000,00 para a conta bancária do réu José Carlos Silveira Leite e realizou um saque de R\$ 1.500,00, conforme extratos bancários de fl.125 e 157.

No mesmo dia, o réu José Carlos foi até o Banco do Brasil para sacar os R\$ 3.000,00 enviados da conta bancária da vítima. Contudo, os funcionários do referido banco narraram que receberam um alerta do sistema de segurança interno do banco que informou movimentações suspeitas na conta de José Carlos, e acionaram a polícia. Assim que o réu José Carlos realizou o saque de R\$ 3.000,00, os investigadores Rafael e Cícero o abordaram. Na ocasião, José Carlos disse que estava ali a mando do réu Jeferson, seu sobrinho, sendo que parte do dinheiro seria direcionado a Jeferson e parte para Alexandre, a qual seria entregue para a ré Dhieniffer, que estava esperando fora da agência bancária. José Carlos e Dhieniffer foram presos em flagrante.

Pondere-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e testemunhas, firme e clara, é de fundamental importância para o esclarecimento da verdade, pois sendo elas pessoas que tiveram contato direto com os acusados, podem esclarecer a autoria do delito. Não há nos autos qualquer elemento que afete a credibilidade destas, mormente em se considerando que nada no processo indica que elas teriam interesse em incriminar ou prejudicar os réus.

Nesse sentido, destaco decisão do Egrégio Tribunal Bandeirante:

"Estelionato. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse dela em eventual condenação indevida do réu. Condenação acertada. Pena reduzida. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena. Réu que registra inúmeras incursões anteriores que evidenciam sua periculosidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0005841-93.2018.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 01/04/2019). Nesse ponto, consigno que os policiais civis que prestaram depoimento não teriam interesse em acusá-los falsamente, especialmente porque nada nesse sentido restou demonstrado. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados:

"Apelações defensórias [...] Depoimentos dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - [...] (TJSP; Apelação 0005882-73.2015.8.26.0597; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)"

"PENAL ESPECIAL [...] TESTEMUNHO POLICIAL [...] A palavra dos policiais constitui prova idônea para fundamentar a sentença condenatória, pois seus depoimentos têm o mesmo valor probante atribuído às pessoas não pertencentes aos quadros da polícia - desde que, por óbvio, sejam isentos de má-fé ou suspeita, como no caso -, devendo prevalecer, pois, sobre o silêncio do réu. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.092172-0/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/12/2018, publicação da súmula em 12/12/2018)"

Lembra-se, ademais, que o art. 214, do Código de Processo Penal determina que cabe as partes a contradita e a arguição de parcialidade da testemunha. Nas lições de Renato Brasileiro de Lima, 2015, p. 693:

Contraditar a testemunha significa impugnar seu depoimento, com o objetivo de impedir que uma testemunha proibida de depor (CPP, art. 207) seja ouvida. Nada impede que a parte que arrolou a testemunha apresente a contradita, devendo o incidente ser decidido pelo magistrado na própria audiência, antes de iniciar o depoimento. Na arguição de parcialidade, a parte pode alegar circunstâncias ou defeitos que tornem a testemunha suspeita de parcialidade ou indigna de fé. Nessa hipótese, o objeto não é o de excluir a testemunha. Na verdade, o objetivo da arguição de parcialidade é o de fazer constar que a testemunha é tendenciosa, o que será sopesado pelo magistrado quando da valoração de seu depoimento.

Com efeito, as Defesas não lançaram mão de nenhuma dessas hipóteses legais em face das testemunhas policiais, tornando o depoimento prestado em juízo válido e apto a embasar o decreto condenatório.

Ainda, o laudo pericial realizado no celular do réu José Carlos (fls. 244/247) revelou que na data dos fatos, 01.08.2019, Jeferson efetuou cerca de 18 ligações ao réu Jeferson, todas entre 13h25min a 15h54min (fls. 244/247), isto é, Alexandre realizou a transferência bancária para a conta de José Carlos por volta das

13h00min, pouco tempo depois Jeferson e José Carlos já estavam em contato. O laudo também revelou que nos dias 30 e 31 de julho, o réu José Carlos manteve contato telefônico tanto com o réu Jeferson como com o réu Alexandre.

O réu Alexandre confessou a prática do delito de estelionato. Disse que recebeu os dados bancários do réu Jeferson e acompanhou a vítima até a agência do Banco do Brasil, onde fez uma transferência para a conta do réu José Carlos no valor de R\$ 3.000,00 e sacou R\$ 1.500,00. Alexandre disse que pediu para a ré Dhieniffer, com quem tinha um relacionamento amoroso, ir até a agência bancária pegar o dinheiro com José Carlos e que Dhieniffer levaria R\$ 1.500,00 para ele.

O réu Jeferson disse que Alexandre pediu emprestada uma conta bancária para receber uma quantia e que então passou a conta de seu tio, o réu José Carlos. Disse que Alexandre pediu para que o dinheiro fosse entregue para sua irmã e que não foi a primeira vez que Alexandre fez tal pedido, além de que tanto ele quanto o réu José Carlos receberam para emprestar a conta para Alexandre.

Por sua vez, o réu José Carlos afirmou que emprestou seu veículo para o réu Jeferson, que fez várias multas de trânsito, e por isso Jeferson disse que um amigo seu faria alguns depósitos bancários para o depoente, a fim de que ele pudesse pagar as multas. Disse que estava no banco para sacar o dinheiro e que sabia que Dhieniffer estaria lhe esperando porque Jeferson informou.

A ré Dhieniffer disse que Alexandre pediu para que ela fosse até o banco buscar um dinheiro para ele e que um rapaz estaria devendo dinheiro. Narrou ainda que Alexandre utilizava sua conta para receber depósitos.

Como se vê, as negativas e as versões dos acusados Jeferson, José Carlos e Dhieniffer são mentiras, evasivas, contraditórias e inverossímeis, além de não ter sido demonstrada pelas Defesas por qualquer meio de prova, não se desincumbindo do ônus que lhes é imposto pelo art. 156 do CPP.

Dissertando acerca do ônus da prova no processo penal, destaco a doutrina do jurista Renato Brasileiro de Lima, em Manual de Processo Penal, 2015, p. 596/597: "De outro lado, valendo-se do quanto disposto no Código de Processo Civil, que dispõe que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 333, inciso II - art. 373, II, do novo CPC), à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às excludentes da ilicitude, da culpabilidade, ou acerca da presença de causa extintiva da punibilidade. Assim, se o réu alegar, por exemplo, que se encontrava sob coação moral irresistível, caberá a ele o ônus da prova. De modo semelhante, se o acusado alegar que houve renúncia tácita ao direito de queixa, caberá a ele o ônus da prova quanto à referida causa extintiva da punibilidade (CP, art. I 07, inciso V). Nos mesmos moldes, se o acusado apontar a existência de um alibi, caberá a ele fazer prova de sua alegação[...]

Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado, à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual alibi. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova: para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável ; para a defesa, basta criar um estado de dúvida".

De acordo com esse entendimento, com o qual compactuo, e levando em consideração a cognição empírica, verifico que as Defesas não comprovaram excludente de ilicitude ou de culpabilidade, causa extintiva de punibilidade ou mesmo demonstraram os alibis alegados, tampouco infundiram dúvidas na convicção desse julgador quanto a autoria delitiva, que recai mansamente sobre as denunciadas.

Igualmente, encontra-se presente a majorante descrita no art. 171, §4º, do Código Penal, porquanto a vítima Adão possuía ao tempo do crime 73 anos de idade, conforme documento de identidade de fl. 124. Aliás, este era um pré-requisito para que os réus escolhessem suas vítimas. Pessoas idosas, cuja locupletação em tese tornava-se mais fácil.

Igualmente prospera a pretensão acusatória em relação ao crime de associação criminosa.

O tipo em tela encontra-se descrito no caput do art. 288 do Código Penal, com a atual redação trazida pela Lei n. 12.850/13, e consiste em associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes, e carrega em seu cerne o liame psicológico, ou seja, a intenção do agente em reunir-se com os demais para praticar crimes, pouco importando que os seus componentes não se conheçam reciprocamente.

Trata-se de crime autônomo, de perigo abstrato, permanente e de concurso necessário, inconfundível com o simples concurso eventual de pessoas.

"Não basta, como na coparticipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime: é preciso que o acordo verse sobre uma duradoura atuação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados" (Nelson Hungria in "Comentários ao Código Penal - Volume IX, ed. Forense, 2ª edição, 1959, página 178).

A diferença entre organização criminosa e associação criminosa está, estritamente, no modo de constituição do grupo criminoso, no grau de requinte na formação da quadrilha ou bando.

Destaca-se, ainda, que a associação criminosa (art. 288 do CP) não se trata de um agrupamento sofisticado, bastando três pessoas, não exigindo estrutura ordenada, nem divisão de tarefas, como também prescinde de um líder, enquanto a reunião de pessoas para o cometimento de infrações não exige o objetivo de obtenção de uma vantagem, podendo ocorrer com o simples fim de emulação, perversidade etc.

Diante de tais considerações, entendo que restou configurada também tal figura típica, porquanto demonstrado nos autos que a ação perpetrada pelos réus não se limitou a um eventual concurso de pessoas, tendo sido comprovado que os réus agiam conjuntamente já há alguns dias praticando delitos patrimoniais contra idosos.

As provas produzidas evidenciaram que os acusados agiam sempre com o mesmo modus operandi. O réu Alexandre, com 10 (dez) condenações transitadas em julgado pela prática do delito de estelionatos (fls.56/90), e o réu Jeferson, também com condenado transitada em julgado por furto e estelionato, abordavam as vítimas e após lograr retirar-lhes dinheiro, repassava as quantias para contas bancárias dos réus Dhieniffer e José Carlos, primários, para não levantar suspeitas. Na sequência, Dhieniffer e José Carlos repartiam o dinheiro com Alexandre e Jeferson. A atuação da quadrilha ficou tão evidente que o setor de segurança do Banco do Brasil identificou inconsistências na conta do réu José Carlos e efetuou o bloqueio da conta, conforme narraram os funcionários da instituição bancária em Juízo.

Nesse sentido, conforme boletim de ocorrência de fls. 132/135 e declaração de fl. 120, no dia 29.07.2019, o idoso Vicente Teodoro no Nascimento (fl.221) teve seu cartão bancário furtado no município de Jacarezinho/SP (distante aproximadamente 25 km de Ourinhos), tendo os criminosos efetuado saque de R\$ 1.000,00 e transferências de R\$ 1.200,00 e R\$ 550,00, nos dias 30 e 31 de julho de 2019.

Determinada a quebra do sigilo bancário do réu José Carlos (fl.142), os extratos bancários revelaram que nos dias 30 e 31 de julho, José Carlos recebeu duas transferências da vítima Vicente Teodoro no Nascimento, conforme se vê à fl. 155. Questionado sobre os depósitos recebidos, José Carlos afirmou que "com relação aos créditos recebidos no dia 30/07/2019 no valor de R\$ 1.200,00 e no dia 31/07/2019 no valor de R\$ 550,00 que teriam como remetente "8429-9 Vicente T Nasc" esclarece que seu sobrinho JEFERSON foi quem pediu que cedesse o número de sua conta dizendo que faria alguns depósitos e que depois era para sacar e lhe entregar o dinheiro; Que, o declarante não perguntou o motivo e concordou passando para ele a fotografia de seu cartão bancário com o número da conta; Que, com relação aos créditos mencionados que aportaram na sua conta, o declarante fez os saques da totalidade da quantia, sendo que entregou entre R\$ 900,00 a R\$ 1.000,00, não se lembra com precisão do valor, para ALEXANDRE, atendendo pedido de JEFFERSON; Que, o restante do valor depositou na conta do próprio JEFERSON, conforme os comprovantes que foram apreendidos em seu poder datados de 31/07/2019 nos valores de R\$ 500,00, R\$ 100,00 e R\$ 50,00; Que, com relação ao depósito datado do dia 23/07/2019 no valor de R\$ 1.100,00 que fez para JEFERSON esclarece que é referente a pagamento de multas e regularização do documento de seu veículo que JEFERSON estava providenciando; Que, com relação ao valor de R\$ 3.000,00 esclarece que foi da mesma forma, ou seja,

JEFERSON disse que havia depositado o valor de sua conta e que era para o declarante sacar, sendo em seguida deveria entregar a quantia de R\$1.900,00 para uma moça que estava esperando na frente do banco; Que, o restante da quantia, ou seja R\$ 1.100,00, o declarante foi orientado para depositar na conta de JEFERSON; Que, afirma que foram somente nas ocasiões acima mencionadas que "emprestou" sua conta para JEFERSON, sendo que não teve nenhuma vantagem com relação aos depósitos; Que, todo dinheiro recebido foi repassado para ALEXANDRE ou JEFERSON, conforme esclarecido acima, não ficou com qualquer valor; Que, não tem amizade com ALEXANDRE, sendo que o conheceu quando entregou o dinheiro para ele a pedido de JEFERSON; Que, neste ato o declarante autoriza os policiais civis desta delegacia a acessar o seu aparelho celular apreendido para obter mensagens de Whatsapp trocadas entre o declarante e JEFERSON, bem como, outros dados que possam auxiliar na investigação." (fls. 185/186).

O réu José Carlos também efetuou depósitos para o réu Jeferson no dia 23.07.2019, conforme comprovantes de fls. 129, e a alegação defensiva de que os valores eram para pagamento de multas de trânsito cometidas pelo réu Jeferson no período em que esteve na posse do veículo de propriedade do réu José Carlos é infirmada pelos documentos de fls. 688/693, juntadas pela própria Defesa, que demonstram que as multas, cometidas em 2018, foram pagas em novembro de 2020, ou seja, mais de um ano depois das transferências bancárias.

Ainda, embora José Carlos tenha alegado que nada recebeu pelo empréstimo da conta bancária, o réu Jeferson narrou em Juízo que Alexandre prometeu e pagou para José Carlos ceder sua conta para receber transferências de terceiros.

Por sua vez, a ré Dhieniffer narrou que sua conta bancária foi utilizada por cerca de seis meses pelo réu Alexandre, com quem tinha relacionamento amoroso e vivia em hotéis de diversas cidades. Neste período houve depósitos na sua conta bancária e que os valores eram destinados a Alexandre e não a ela.

Destarte, diante de todos esses elementos conjugados não há como afastar a incidência da figura típica prevista no artigo 288, do Código Penal, porquanto os denunciados associaram-se para o cometimento das infrações penais, mantendo liame psicológico e organizando-se de forma a afastar o mero concurso eventual de agentes.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelos réus ALEXANDRE ROSA, JEFERSON FÉLIX DA SILVA, JOSÉ CARLOS SILVEIRA LEITE e DHIEIFFER CATARINO DE SOUZA, dos crimes previstos no artigo 288, caput, e no artigo 171, §4º, nos termos do artigo 29, todos do Código Penal.

Passo à aplicação de suas penas.

Réu Alexandre Rosa

Em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior ao tratado nos presentes autos, mas com trânsito em julgado posterior (autos n. 0002299-82.2014.8.26.0252, condenação por estelionato, conforme certidão de fls.422/423), que se não configura reincidência, configura Maus antecedentes.

O réu possui personalidade voltada para prática de estelionatos. Com efeito, conforme se verifica da certidão de fls. 56/90, o réu possui nove condenações transitadas em julgado, todas pela prática de estelionatos (0003597-17.2011.8.26.0252, 0002612-98.2008.8.26.0140, 0003804-45.2013.8.26.0252, 0002569-53.2007.8.26.0252, 0005902-30.2007.8.26.0408, 0008948-61.2006.8.26.0408, 0014806-73.2006.8.26.0408; 0014810-13.2006.8.26.0408; 0001011-87.2009.8.26.0539), de modo que quatro das condenações serão valoradas como reincidência, na próxima fase, para se evitar bis in idem, e as demais para demonstrar sua personalidade voltada para a prática de crimes de estelionato. Ou seja, o acusado é um estelionatário, fez do cometimento de golpes um estilo de vida e o princípio da individualização da pena exige punição mais severa.

Assim, considerando os Maus antecedentes do acusado e a personalidade voltada para prática de delitos de estelionato, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o delito de estelionato (171, §4º, do Código Penal) e em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para o delito de associação criminosa (artigo

288, caput, do Código Penal).

Na segunda fase de aplicação da pena, quanto ao delito de associação criminosa, ausentes atenuantes, encontram-se presentes as circunstâncias agravantes da multireincidência (0003804-45.2013.8.26.0252, 0003597-17.2011.8.26.0252, 0002612-98.2008.8.26.0140, 0008948-61.2006.8.26.0408 – certidão de fls. 56/90) e da prática de delito contra idosos (artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal), que justificam o aumento da pena base em 1/6 (um sexto) para cada agravante, resultando na pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao delito de estelionato, na segunda fase, encontra-se presente a circunstância agravante da multireincidência específica no delito de estelionato (0003804-45.2013.8.26.0252, 0003597-17.2011.8.26.0252, 0002612-98.2008.8.26.0140, 0008948-61.2006.8.26.0408 – certidão de fls. 56/90). Aqui, não obstante o Código Penal não estabeleça limite mínimo e máximo para o aumento da reprimenda em casos de circunstâncias agravantes, mas considerando a multireincidência específica do réu em delito de estelionato, o maior grau de reprovabilidade justifica o recrudesimento da pena base em 1/3 (um terço) para o delito de estelionato, resultando a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa, no mínimo legal.

Pontuo que a agravante da reincidência prepondera em relação a confissão do réu quanto delito de estelionato, na forma do artigo 67 do Código Penal, porque o réu é multireincidente específico na prática de delito de estelionato, consoante entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. Condenação criminal com trânsito em julgado há mais de 5 anos. Configuração de maus antecedentes. Possibilidade. Compensação da atenuante da confissão espontânea coma reincidência. Recorrido multireincidente. Prevalência da agravante da reincidência. Recurso Especial provido.” (STJ; Resp 1.718.345; Proc. 2018/0005620-1; SP; Rel.Min. Felix Fischer; Julg. 26/04/2018; DJE 04/05/2018; Pág. 7859)

Também o Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM AATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. AGRAVOPROVIDO.” (STF - ARE 873289, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, julgado em 13/03/2015, DJe de 17/03/2015).

Quanto ao delito de estelionato, em terceira fase, incide a majorante prevista no §4º, do artigo 171, do Código Penal, nos termos da fundamentação, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Por derradeiro, os crimes se deram em concurso material, procedendo a somatória das penas, conforme art. 69, do Código Penal, tem-se o montante final de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 22 (dezesete) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva.

Diante da quantidade de pena aplicada, considerando a (multi)reincidência específica do réu e os motivos que levaram à exasperação da pena base, o regime inicial a ser fixado é o fechado, com fundamento no art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.

Por fim, a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal mostrou-se inviável no caso, diante da quantidade da pena e reincidência e, principalmente, pelos motivos que determinaram o recrudesimento da pena base, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Pela mesma razão, incabível a suspensão condicional da pena, conforme art. 77, do Código Penal.

Réu Jeferson Félix Da Silva

Na primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, possuindo duas condenações transitadas em julgado (autos n.º 0021199-35.2003.8.26.0047 e 0031700-59.2005.8.26.0344, conforme certidões de fls. 38/55). Assim, a primeira

condenação será valorada na presente fase, como maus antecedentes e a outra na próxima fase, em observância ao disposto na súmula 241 do STJ. Nesse sentido: "CONDENAÇÕES DISTINTAS TRANSITADAS EM JULGADO PERMITEM, SEM VIOLAÇÃO À SÚMULA 241 DO STJ, A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA." (...) ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. (...) Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência." (STJ - HC 306.222/RS).

Assim, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, considerando a circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para o crime previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal.

Em segunda fase, para o crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, ausentes atenuantes e presente as agravantes da reincidência (processo n.º e 0031700-59.2005.8.26.0344, certidão de fls. 38/55) e da prática de delito contra idosos (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal), que justificam o aumento da pena base em 1/6 (um sexto) para cada agravante, resultando na pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao delito previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal, na segunda fase de aplicação da pena, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (processo n.º e 0031700-59.2005.8.26.0344, certidão de fls. 38/55), aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, incide a majorante prevista no §4º, do artigo 171, do Código Penal, nos termos da fundamentação, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Por derradeiro, os crimes se deram em concurso material, procedendo a somatória das penas, conforme art. 69, do Código Penal, tem-se o montante final de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva.

Diante da quantidade de pena aplicada, considerando a reincidência específica do réu e os motivos que levaram à exasperação da pena base, o regime inicial a ser fixado é o fechado, com fundamento no art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.

Por fim, a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal mostrou-se inviável no caso, diante da quantidade da pena, reincidência e pelos motivos que determinaram o recrudescimento da pena base, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Pela mesma razão, incabível a suspensão condicional da pena, conforme art. 77, do Código Penal.

Réu José Carlos Silveira Leite

Em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal e 01 (um) ano de reclusão para o delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal.

Em segunda fase, quanto ao estelionato, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Em segunda fase, quanto ao de associação criminosa, ausentes atenuantes e presente a agravante da prática de delito contra idoso (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal), que justifica o aumento da pena base em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao delito de estelionato, em terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, incide a majorante prevista no §4º, do artigo 171, do Código Penal, nos termos da fundamentação, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),

resultando 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por derradeiro, os crimes se deram em concurso material, procedendo a somatória das penas, conforme art. 69, do Código Penal, tem-se o montante final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva.

Ré Dhieniffer Catarino De Souza

Em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal e 01 (um) ano de reclusão para o delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal.

Em segunda fase, quanto ao estelionato, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal. Pontuo que a menoridade relativa não incide em atenção a súmula 231 do STJ.

Em segunda fase, quanto ao delito de associação criminosa, presente a agravante da prática de delito contra idoso (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal), e por outro lado, a atenuante da menoridade relativa, motivo pela qual compenso agravante com atenuante e mantendo a pena intermediária no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao delito de estelionato, em terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, incide a majorante prevista no §4º, do artigo 171, do Código Penal, nos termos da fundamentação, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por derradeiro, os crimes se deram em concurso material, procedendo a somatória das penas, conforme art. 69, do Código Penal, tem-se o montante final de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva.

Quanto aos réus José Carlos e Dhieniffer, estão presentes os requisitos do artigo 44, caput, do Código Penal, e considerada a previsão do § 2º do mesmo dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser calculado à data dos fatos e corrigido a partir daquela data.

A prestação de serviços será efetivada mediante o cumprimento de tarefas à proporção de uma hora por dia de condenação, em entidade a ser indicada em fase de execução.

A prestação pecuniária será recolhida à conta vinculada a este juízo, para posterior repasse a uma das entidades cadastradas, mediante a apresentação de projeto.

Nos termos do artigo 44, § 4º, do Código Penal, a "pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta".

Em caso de conversão de qualquer das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, fixo o regime aberto para o início do cumprimento.

Tendo em vista que a pena substituída é exclusivamente a privativa de liberdade, persiste a condenação à pena de multa retro fixada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

I - CONDENAR o réu ALEXANDRE ROSA, como incurso no artigo 288, caput, e no artigo 171, §4º, nos termos do artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (QUATRO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, bem como ao pagamento de 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

II - CONDENAR o réu JEFERSON FÉLIX DA SILVA, como incurso no artigo 288, caput, e no artigo 171, §4º, nos termos do artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, bem como ao pagamento de 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

III - CONDENAR o réu JOSÉ CARLOS SILVEIRA LEITE, como incurso no artigo 288, caput, e no artigo 171, §4º, nos termos do artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, À PROPORÇÃO DE UMA HORA POR DIA DE CONDENAÇÃO, em entidade a ser indicada em fase de execução, pelo prazo de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES, e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO, a ser recolhida à conta vinculada a este juízo, para posterior repasse a uma das entidades cadastradas, mediante a apresentação de projeto.

Em caso de conversão de qualquer das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, fixo o regime aberto para o início do seu cumprimento.

IV - CONDENAR a ré DHIEIFFER CATARINO DE SOUZA, como incurso no artigo 288, caput, e no artigo 171, §4º, nos termos do artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, À PROPORÇÃO DE UMA HORA POR DIA DE CONDENAÇÃO, em entidade a ser indicada em fase de execução, pelo prazo de 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES, e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO, a ser recolhida à conta vinculada a este juízo, para posterior repasse a uma das entidades cadastradas, mediante a apresentação de projeto.

Em caso de conversão de qualquer das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, fixo o regime aberto para o início do seu cumprimento.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo aos réus o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Considerando o que dos autos consta, deixo de condenar os acusados em custas processuais.

Aos Drs. Defensores nomeados, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

Ourinhos, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA